EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CFOAB, serviço público dotado de personalidade jurídica e regulamentado pela Lei nº 8.906/94, inscrito no CNPJ sob o nº 33.205.451/0001-14, neste ato representado por seu **Presidente, Claudio Pacheco Prates Lamachia** (doc. anexo), **vem,** à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados signatários, com instrumento procuratório específico incluso (doc. anexo) e endereço para intimações no SAUS Qd. 05, Lote 01, Bloco M, Brasília-DF, amparado nos arts. 102, inciso I, alínea "a", e 103, inciso VII da Constituição Federal e no art. 2º, inciso VII da Lei nº 9.868/99, ajuizar a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
C/C PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

Em face da **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA**, por intermédio de seu Presidente, com endereço na Praça do Centro Cívico, nº 202, Centro, Boa Vista, Roraima, CEP 69301-380, e da Excelentíssima Senhora **GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA**, com endereço para comunicações no Palácio Senador Hélio Campos, Praça do Centro Cívico, Boa Vista, Roraima, responsáveis pela elaboração da **Lei Estadual nº 1157, de 29/12/2016**, pelos seguintes fundamentos:

I – DOS LIMITES DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 1157/2016, QUE DISPÕE SOBRE AS CUSTAS DOS SERVIÇOS FORENSES E EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS, COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade revela-se medida idônea a efetivar o juízo de compatibilidade por esta egrégia Corte em relação à Lei Estadual nº 1157/2016, a qual dispõe sobre a cobrança de **custas dos serviços forenses e emolumentos extrajudiciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Rondônia**, em confronto com os preceitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988, em especial por violação ao **art. 5º, 'caput'**, e **incisos XXXV** e **LV; artigos 22, I, e 24, IV**, (incompetência legislativa para instituir custas sobre Recursos Especial, Ordinário e Extraordinário), **art. 145, II** (malversação da utilização da taxa para fins meramente fiscais) e **art. 150, IV** (proibição de utilização de tributo com efeito de confisco).

As custas judiciais, ou 'custas dos serviços forenses', como intitula a lei ora impugnada, possuem a natureza jurídica de taxa de serviço, sendo necessário que o Estado, retributivamente, preste aos jurisdicionados serviço de distribuidor, contadoria, partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com registros, intimações, publicações na Imprensa Oficial etc..

Não servem, por outro lado, para remunerar os servidores ou magistrados, custo que é suportado pela divisão orçamentária da parcela que cabe, com autonomia e independência, ao Poder Judiciário.

A Lei Estadual nº 1157/2016, no entanto, traz nova roupagem legislativa ao sistema de pagamento de custas judiciais ao definir o *"percentual ao valor da causa"* como critério identificador a ser observado pelos jurisdicionados.

Define sua incidência em três fases distintas (art. 10), isto é:

- 2% (dois por cento) do valor da causa no momento da distribuição (inciso I);

- 4% (quatro por cento) no preparo da apelação, do agravo, do recurso adesivo e dos embargos infringentes, e nos processos de competência originária do Tribunal (inciso II); e

- 2% (dois por cento) na execução/cumprimento de sentença (inciso III).

Os percentuais e valores por atos processuais estão previstos no ANEXO 1, TABELA A (Encargos Judiciais do 1º Grau), TABELA B (Encargos Judiciais no 2º Grau) e ANEXO 2, TABELA C (Atos do Oficiais de Justiça).

Para além de determinar o pagamento adiantado de tais despesas (§2º, art. 5º), a lei impugnada estabelece a cobrança de até 2% (dois por cento) do valor da causa, em cada fase distinta, e fixa limites mínimos (0,18 salários mínimos) e máximos (100 cem salários mínimos) extremamente elevados e absolutamente desproporcionais, **tendo por finalidade precípua aumentar consideravelmente a arrecadação de forma desvinculada ao custo da prestação do serviço.**

É verdade que esse e. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a fixação de limites mínimos e máximos não é, *per si,* elemento para se evidenciar a inconstitucionalidade do diploma legal, conforme se extrai dos seguintes precedentes: ***ADI 948,*** *Francisco Rezek, DJ 17.03.2000,* ***ADI 1.926-MC,*** *Sepúlveda Pertence, DJ 10.09.1999,* ***ADI 1.651-MC,*** *Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 11.09.98 e a* ***ADI 1.889-MC,*** *Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 14.11.2002.*

Todavia, consigne-se que este Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil **não** visa impugnar a mera alteração da estrutura de taxas judiciárias do Estado de Roraima (que outrora utilizava-se faixas de valores fixos e, agora, percentual sobre o valor da causa[1]), **mas sim demonstrar que,** no caso concreto, **o novel ato legislativo ofende diversos preceitos constitucionais,** pois os limites e percentuais fixados mostram-se manifestamente excessivos, desproporcionais

[1] Lei Estadual nº 752/2009 (revogada):
(...)
ANEXO IDA LEI N°7 5 2 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009.
TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 10.169/2000
TABELA A
Encargos Judiciais do primeiro grau
A - Ações de valor inestimável - R$ 67,50
B - Ações de valor estimável
Até 5.000,00 – R$67,50
De 5.001,00 até 20.000,00 – R$ 202,50
De 20.001,00 até 50.000,00 – R$ 675,00
Acima de 50.001,00 R$ 1.350,00
C - Incidente processual - R$ 67,50
(...)
TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 10.169/2000
TABELA B
Encargos Sociais do segundo grau
A - Apelação, agravo de instrumento e embargos infringentes – R$ 16,50
B - Ações de competência originária do Tribunal – R$ 20,50
C - Recursos oriundos do 2o grau – R$ 34,00
Observações: Acrescido o porte de remessa e retorno ao STJ e STF.

e comprometem o sagrado direito ao acesso à Justiça, necessário e fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito.

Eis o teor da Lei nº 1157/2016 (no que tange aos dispositivos e Tabelas impugnados):

> *LEI N° 1157, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.*
> *"Estabelece normas para a cobrança de custas dos sei-viços forenses e emolumentos extrajudiciais a que se referem os Artigos 24, mc. IV e 98, § 2° da Constituição Federal e o controle de sua arrecadação no estado de Roraima, e dá outras providências".*
>
> *A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA*
> *Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:*
>
> *(...)*
> *Art. 10. Salvo as exceções estabelecidas nesta Lei, as custas judiciais incidirão sobre o valor da causa em três fases distintas do processo:*
>
> *I - no momento da distribuição;*
>
> *II - como preparo da apelação, do agravo, do recurso adesivo e dos embargos infringentes, e nos processos da competência originária do Tribunal:*
>
> *III — ao ser proposta a execução.*
>
> *§1° Nas fases previstas no inciso 1 e III do caput deste artigo o percentual sobre o valor da causa não poderá exceder a 2% (dois por cento), em cada uma dessas fases e, na prevista no inciso II, o percentual sobre o valor da causa não poderá exceder a 4% (quatro por cento).*
>
> *§ 2° Para efeito de cobrança das custas judiciais a soma dos percentuais a que se refere o parágrafo anterior não poderá ultrapassar o percentual de 6% (seis por cento), obedecidos, ainda, o limite mínimo, correspondente a 0,18 salários-mínimos, e máximo, de 100 (cem) salários-mínimos.*
>
> *§ 3° Nos pedidos de natureza condenatória o valor do preparo a que se refere o inciso II deste artigo será calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido e certo. Não sendo líquido e certo, incidirá o valor mínimo previsto no parágrafo anterior.*

§ 4° Para as ações em geral, medidas urgentes, antecipatórias, incidentes, com caráter satisfativo, que não revelem reflexo econômico próprio ou imediato, e nas ações de valor inestimável, as custas serão cobradas segundo o anexo 1, tabela A, item 1, alínea A desta Lei.

§ 5° Nos inventários, arrolamentos, ações de divórcio e outras, em que haja partilha de bens ou direitos, as custas serão fixadas segundo o valor envolvido e não poderá exceder o limite máximo previsto no § 2° deste artigo.

§ 6° No caso de litisconsórcio ativo voluntário com mais de dez autores, poderá ser cobrada parcela adicional, além dos valores previstos nos incisos 1 e III deste artigo, para cada grupo de dez autores ou fração que exceder a primeira dezena.

Art. 11. O recolhimento das custas judiciais poderá ser diferido para depois da satisfação da execução ou para momento oportuno, quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II — Em prazo fixado pelo Juiz, quando o pagamento imediato for impossível, fato que será certificado pelo servidor nos autos, cabendo a parte interessada recolher o valor devido junto à instituição bancária indicada pelo Tribunal de Justiça;
III — em outras hipóteses previstas em lei.

Art. 13. O juiz não dará andamento a feito ou a recurso se não houver nos autos prova do pagamento das custas judiciais e taxas exigíveis ressalvadas as hipóteses do Artigo 8° desta Lei.
§ 1° Em se tratando de feito que requeira medida urgente em feriado ou fora do expediente forense, ao juiz de plantão compete promover os atos iniciais necessários, cuja validade ficará condicionada à realização do preparo no primeiro dia útil seguinte ao protocolo da petição correspondente.
§ 2° Por preparo entende-se a tomada de providências pela pane interessada objetivando a emissão das guias, a seu pagamento e a juntada dos comprovantes de pagamento, referente às custas e despesas judiciais, aos autos pertinentes referente aos atos que deseja praticar.

ANEXO 1 TABELA A ITEM 1 - ENCARGOS JUDICIAIS DO 1º GRAU		
A - Ações de valor inestimável	0,18 do Salário mínimo	
B - Ações de valor estimável	2% sobre o valor da causa	
C - Cartas:		
I - De Arrematação, Adjudicação, Remissão ou de Sentença (Por página)	R$	15,00
a) Segunda via (por página)	R$	7,00
II - Precatórias - De Ordem - Rogatória, para cumprimento:		
a) De Citação, notificação ou intimação, inclusive para produção de provas (por cada ato):	R$	120,00
- Por pessoa a mais a ser ouvida	R$	30,00
b) Inquiritória (por uma pessoa):	R$	120,00
- Por pessoa a mais a ser ouvida	R$	30,00
c) De avaliação, cálculo de imposto, execução, exame e perícias	R$	120,00
d) Para outras finalidades e atos diversos	R$	120,00
D- Incidente processual:		
1) Impugnação ao cumprimento de Sentença	R$	120,00
2) Outros tipos de Incidentes processuais:		
a) Quando distribuído como feito apartado	R$	120,00
b) Quando protocolado nos autos	1/2 de D, item 2, alínea "a"	
E – No Litisconsórcio ativo:		
a) Para cada grupo de dez autores ou fração que exceder a primeira dezena	R$	120,00

Notas:

1ª) Salvo as disposições concernentes à Justiça Gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem ainda na execução até plena satisfação do direito.

2ª) As custas judiciais deverão ser pagas em conformidade com o art. 10º, salvo se, em contrário, determinar o Juiz.

3ª) Das modificações de valores: somente haverá complementação de custas quando o valor atribuído à inicial, por erro ou impossibilidade de correta determinação, sofrer o necessário reajuste, caso em que se compensará o valor já pago, da seguinte forma:

a) calcular-se-ão as custas sobre o valor definitivo da ação;

b) tomar-se-á o valor já pago expresso em Real da época do pagamento feito, subtraindo-se do novo valor;

c) complementação, se houver, corresponderá à diferença apurada;

ANEXO 1 TABELA B ITEM 2 - ENCARGOS JUDICIAIS DO 2º GRAU	
A) Das Apelações	
1) - Ações de valor estimável	4% sobre o valor da causa

B) Das Apelações e Recursos em ações sem valor declarado ou de valor inestimável	
1) - Ações de valor inestimável	0,36 do Salário mínimo

C) Ações de competência originária do segundo grau	
1) Mandado de Segurança	2% sobre o valor da causa
2) Mandado de Injunção	2% sobre o valor da causa
3) Revisão Criminal	2% sobre o valor da causa
4) Reclamações e conflitos de jurisdição	2% sobre o valor da causa
5) Desaforamento	2% sobre o valor da causa

Nota:

Nas ações sem valor declarado ou de valor inestimável será cobrado custas conforme a Tabela A, Item 1, alínea A.

D) Dos Recursos	
c.1) Agravo de Instrumento	4% sobre o valor da causa
c.2) Agravo Regimental	4% sobre o valor da causa

c.3) Agravo Interno	4% sobre o valor da causa
c.4) Apelação em mandado de segurança	4% sobre o valor da causa
c.5) Agravo em Recurso Especial ou Recurso Extraordinário	4% sobre o valor da causa
c.6) Carta Testemunhável	4% sobre o valor da causa
c.7) Deserção	4% sobre o valor da causa
c.8) Embargos infrigentes	4% sobre o valor da causa
c.9) Embargos de declaração	4% sobre o valor da causa
c.10) Recurso Inominado	4% sobre o valor da causa

Nota:

1ª) O acesso ao Juizado Especial independerá em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de causas, taxas ou despesas. Em grau de Recurso, na forma do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95, o recorrente arcará com todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

E) Recursos oriundos do 2° grau	
d.1) Recurso Especial	4% sobre o valor da causa
d.2) Recurso Extraordinário	4% sobre o valor da causa
d.3) Recurso Ordinário	4% sobre o valor da causa

Nota:

1°) As despesas de Porte, Remessa e Retorno dos autos serão calculadas através de tabela própria publicada anualmente por Resolução do Tribunal Pleno e devidas, somente, nos casos em que não houver sido concedida isenção por parte dos Tribunais Superiores e o envio do processo seja por meio eletrônico.

2°) O Agravo em Recurso Especial ou em Recursos Extraordinário será isento de custas desde que assegurada a sustentação oral e julgado com os demais recursos na sessão.

ANEXO 2
TABELA C
ATOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

ZONAS:	**URBANA**	**RURAL**
I) Citação ou intimaçao, positiva ou negativa:		
a) Por pessoa	R$ 50,00	R$ 100,00
II) Diligências de verificação:	R$ 50,00	R$ 100,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 15,00	R$ 20,00
III) Penhora, sequestro e arresto, inclusive o registro	R$ 100,00	R$ 150,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 20,00	R$ 25,00
IV) Notificação ou verificação	R$ 50,00	R$ 100,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 15,00	R$ 20,00
V) Remoção e despejo	R$ 100,00	R$ 150,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 20,00	R$ 25,00
VI) Reintegração, Busca e apreensão, imissão ou manutenção de posse	R$ 200,00	R$ 250,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 25,00	R$ 30,00
VII) Arrolamento de bens	R$ 100,00	R$ 150,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 20,00	R$ 25,00
VIII) Outras diligências não especificadas	R$ 50,00	R$ 100,00
Avaliação - 5 % ad valorem (LIMITE MÁXIMO)	R$ 3.500,00	
Praça ou leilão - 5 % ad valorem	SEM LIMITE	

Nota:

1) Compreende-se por zona rural, toda a extensão territorial fora dos limites do perímetro urbano da sede da comarca, ainda que, na área urbana dos municípios sob sua jurisdição;

2) Aplica-se a presente tabela de despesas:

I - Todos as despesas decorrentes dos atos dos oficiais de justiça, que deverão ser adiantadas previamente em cartório, ressalvadas aquelas provenientes de leilões ou praças, as quais deverão ser pagas imediatamente após lavrado o auto de arrematação;

II - Não será aceito, nas ações com mais de (01) um requerido, o pagamento de somente (01) uma diligência, sob qualquer pretexto, ainda que residentes em mesmo local.

3) As praças e leilões obedecerão aos seguintes critérios:

I – No ato do pregão, deverá o oficial de justiça cientificar as partes do percentual estabelecido na tabela de despesas;

II – As despesas referentes ao item I deverão ser pagas em cartório no ato da lavratura do auto de arrematação, adjudicação ou remissão;

III – Em caso de praça ou leilão negativos, será devida a importância de R$ 20,00 (vinte Reais), a serem pagos pelo requerente, no ato da lavratura do Auto Negativo de Praça ou Leilão.

4) As despesas mencionadas na presente tabela não serão devidas em dobro, quando a diligência requerer a presença de mais de (01) um oficial de justiça;

5) A presente tabela será aplicada na Justiça de 1ª instância da Capital e Interior do Estado;

6) A Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal não estão isentas do pagamento de despesas decorrentes de atos dos oficiais de justiça;

7) Nos feitos criminais de Ação Penal privada, somente o Ministério Público será isento do pagamento das despesas apresentadas na presente tabela, sendo que as partes deverão antecipar, em cartório, o pagamento de atos praticados pelos oficiais de justiça, salvo os beneficiários da Justiça Gratuita;

8) Nos feitos em que for declarada "Justiça Gratuita", bem como, os de iniciativa da assistência judiciária gratuita, caberá à Fazenda Pública a antecipação de despesa;

9) Os atos não alcançados por esta tabela serão cobrados conforme os feitos cautelares.

(...)

Enfim, o conjunto de alterações normativas encarecem e inviabilizam o acesso à jurisdição e revelam-se manifestamente excessivas e desproporcionais (restringindo significativamente o direito fundamental ao acesso à Justiça).

Daí a razão deste Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como legitimado universal para a propositura de Ação Direta de inconstitucionalidade e, portanto, defensor da cidadania e da Constituição, no exercício de sua competência legal (Artigo 44, inciso I da Lei 8.906/94), **ajuizar a presente Ação visando a declaração de inconstitucionalidade do art. 10, incisos I, II e III, e §§ 1º a 6º, artigo 11, inciso III, e artigo 13, 'caput' e §1º, todos da Lei Estadual nº 1157/2016, assim como do Anexo 1, Tabelas 'A', 'B', e do Anexo 2, Tabela 'C'.**

Isso porque referidos dispositivos ofendem o **art. 5º, 'caput'** (princípio da isonomia e da capacidade contributiva)**, inciso XXXV** (violação ao direito fundamental ao acesso à Justiça) e **LV** (violação à ampla defesa), **arts. 22, I, e 24, IV**, (incompetência legislativa para instituir custas sobre Recursos Especial, Ordinário e Extraordinário), bem como o **art. 145, II** (malversação da utilização da taxa para fins meramente fiscais) e **art. 150, IV** (proibição de utilização de tributo com efeito de confisco), nos termos a seguir delineados:

II – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL - INSTITUIÇÃO DE CUSTA PARA RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO E EXTRAORDINÁRIO POR LEI ESTADUAL - TAXA JUDICIÁRIA DE SERVIÇO PRESTADO POR ÓRGÃO DA UNIÃO - AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO POR PARTE DO ESTADO DE RORAIMA:

Com o devido respeito, a Lei Estadual nº 1157/2016 incorre em **vício formal de inconstitucionalidade** quando institui, no Anexo 1, Tabela "B", Item "E" (Recursos oriundos do 2º grau), alíneas 'd.1', 'd.2' e 'd.3', custas à interposição de Recurso Especial, Ordinário e Extraordinário, conforme a seguir transcrito:

> *(...)*
> *E) Recursos oriundos do 2' grau*
> *d. 1) Recurso Especial - 4% sobre o valor da causa*
> *d.2) Recurso Extraordinário - 4% sobre o valor da causa*
> *d.3) Recurso Ordinário - 4% sobre o valor da causa*
>
> *Nota:*
> *1°) As despesas de Porte, Remessa e Retomo dos autos serão calculadas através de tabela própria publicada anualmente por Resolução do Tribunal Pleno e devidas, somente, nos casos cm que não houver sido concedida isenção por parte dos Tribunais Superiores e o envio do processo seja por meio eletrônico.*
> *2°) O Agravo em Recurso Especial ou em Recursos Extraordinário será isento de custas desde que assegurada a sustentação oral e julgado com os demais recursos na sessão.*
> *(...)*

Percebe-se que, além das custas exigidas pelo STF e STJ, a título de preparo de Recurso Especial, Ordinário e Extraordinário, a lei impugnada também **impõe** o recolhimento de custas estaduais para o respectivo processamento, exigindo o pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa **em acréscimo** as custas estipuladas pelo STF (R$ 181,34, Resolução nº 581/2016) e STJ (Recurso Especial = R$ 174,23, e Recurso Ordinário = R$ 348,49, conforme Resolução nº 2/2017).

Tem-se, entretanto, que em se tratando de taxa judiciária sua instituição deve estar necessariamente vinculada a um serviço específico e divisível prestado pelo Estado em favor do jurisdicionado.

Somente o Ente Público com competência para prestar o serviço, por sua vez, possui competência legislativa para instituí-lo, conforme se depreende dos arts. 22, I, 24, IV, e 145, II, da Constituição Federal:

> *"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:*

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
(...)

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
(...)
IV - custas dos serviços forenses;"

"Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
(...)
II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;(...)".

Na hipótese, são competentes para processar e julgar o Recurso Extraordinário e os Recursos Ordinário e Especial, respectivamente, o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, órgãos vinculados à União Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal.

Assim, como não tem a competência administrativa para processar ou julgar Recurso Extraordinário ou Ordinário ou Especial, também não lhe assiste competência legislativa para instituir a respectiva taxa judiciária, seja por não oferecer contraprestação ou por tratar-se de matéria de competência administrativa e legislativa afeta a Tribunais vinculados à União.

Em outras palavras, a Lei Estadual nº 1157/2016 exige do jurisdicionado taxa de serviço (taxa judiciária) por serviço a ser prestado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, órgãos vinculados a pessoa jurídica de direito público diversa.

Ao analisar a constitucionalidade de um diploma normativo, torna-se imprescindível verificar se o mesmo fora resultado de um escorreito processo legislativo o que significa perquirir a sua constitucionalidade formal[2].

Para o professor PAULO BONAVIDES[3]:

[2] Paulo BONAVIDES in Curso de Direito Constitucional. Ed. Malheiros. 30 edição, 2010.
[3] Vide também Paulo BONAVIDES in Curso de Direito Constitucional. Ed. Malheiros. 30 edição, 2010.

> *O controle formal é, por excelência, um controle estritamente jurídico. Confere ao órgão que o exerce a competência de examinar se as leis foram elaboradas de conformidade com a Constituição, (...), enfim, se a obra do legislador ordinário não contravém preceitos constitucionais pertinentes à organização técnica dos poderes ou às relações horizontais e verticais desses poderes, bem como dos ordenamentos estatais respectivos, como sói [sic] acontecer nos sistemas de organização federativa do Estado."*

Para uma lei ser acobertada pelo manto da constitucionalidade mostra-se necessária que sua elaboração guarde estrita observância as normas que dispõem sobre o processo legislativo, bem como a competência.

O e. Min. LUIS ROBERTO BARROSO entende que ocorrerá inconstitucionalidade formal quando um ato legislativo tenha sido produzido em desconformidade com as normas de competência ou com o procedimento estabelecido para seu ingresso no mundo jurídico[4].

Nesse sentido já se posicionou esse e. Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade de Lei Estadual que estipula custas judiciais próprias para processamento de recurso especial e extraordinário:

> *"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.603, DE 27.12.2001, DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS E EMOLUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV, LXXIV, 7º, IV, 22, I, 145, II E § 2º E 154, I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte vem admitindo o cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que mantida razoável correlação com o custo da atividade prestada. Precedentes: ADI 948, Francisco Rezek, DJ 17.03.2000, ADI 1.926-MC, Sepúlveda Pertence, DJ 10.09.1999, ADI 1.651-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 11.09.98 e a ADI 1.889-MC, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 14.11.2002. Presentes um valor mínimo e um valor máximo a ser cobrado a título de custas judiciais, além de uma alíquota razoável (um por cento), não cabe reconhecer qualquer risco de inviabilidade da prestação jurisdicional ou de comprometimento ao princípio do acesso ao Judiciário. Prededentes: ADI 2.040-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 25.02.2000 e ADI 2.078-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 18.05.2001.* ***2. Somente o STF e o STJ possuem competência para estabelecer o valor das custas de interposição do recurso extraordinário e do recurso***

[4] Vide: BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Ed. Saraiva. São Paulo: 2004. pag. 25.

> ***especial. Precedentes: ADI 1.530-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17.04.98 e ADI 1.889, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 14.11.2002. 3. Invade a competência da União norma estadual que disciplina matéria referente ao valor que deva ser dado a uma causa, tema especificamente inserido no campo do Direito Processual. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente."*** *(ADI 2655, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2003, DJ 26-03-2004 PP-00005 EMENT VOL-02145-01 PP-00072 RTJ VOL-00191-03 PP-00863)*

Nesse sentido transcreve-se trecho da decisão do e. Min. TEORI ZAVASCKI no **ADI 5470**, exatamente sobre a instituição, em âmbito estadual, de custas para o processamento de recursos no âmbito do STJ e do STF:

> *"(...)*
> *5. No que se refere às custas judiciais sobre o processamento de recursos destinados a tribunais superiores, há precedente específico desta Corte no sentido da inconstitucionalidade de sua instituição no âmbito estadual, ainda que se reconheça a necessidade de execução de atividades materiais pelo órgão a quo previamente à emissão do juízo prévio de admissibilidade recursal e ao encaminhamento dos autos ao STJ ou ao STF, conforme o caso. Mencione-se, nesse sentido, a ADI 2655/MT, na qual se proferiu acórdão assim ementado:*
>
> > *"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.603, DE 27.12.2001, DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS E EMOLUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV, LXXIV, 7º, IV, 22, I, 145, II E § 2º E 154, I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte vem admitindo o cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que mantida razoável correlação com o custo da atividade prestada. Precedentes: ADI 948, Francisco Rezek, DJ 17.03.2000, ADI 1.926-MC, Sepúlveda Pertence, DJ 10.09.1999, ADI 1.651-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 11.09.98 e a ADI 1.889-MC, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 14.11.2002. Presentes um valor mínimo e um valor máximo a ser cobrado a título de custas judiciais, além de uma alíquota razoável (um por cento), não cabe reconhecer qualquer risco de inviabilidade da prestação jurisdicional ou de comprometimento ao princípio do acesso ao Judiciário. Precedentes: ADI 2.040-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 25.02.2000 e ADI 2.078-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 18.05.2001. 2. Somente o STF e o STJ possuem competência*

para estabelecer o valor das custas de interposição do recurso extraordinário e do recurso especial. Precedentes: ADI 1.530-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17.04.98 e ADI 1.889, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 14.11.2002. 3. Invade a competência da União norma estadual que disciplina matéria referente ao valor que deva ser dado a uma causa, tema especificamente inserido no campo do Direito Processual. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente." (ADI 2655, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ 26-03-2004)

No voto condutor do aresto, a relatora manifestou-se do seguinte modo:

"4. Por outro lado, entendo indevida a fixação de custas referentes aos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, ainda que para o processamento destes perante o Tribunal estadual. Fixada a quantia do preparo e do porte de remessa e retorno pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de um acréscimo além destes valores invade a competência das Supremas Cortes em estabelecer um limite de despesas que as partes terão ao interpor o RE ou o RESP. Esta Corte, no julgamento da ADI 1.530-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17.04.98 e da ADI 1.889, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 14.11.2002, assentou que a competência para definir o valor das custas de interposição de recurso extraordinário é do próprio Supremo Tribunal. Dessa forma, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do item nº 03 da Tabela 'A' e sua nota correspondente."

Nessa linha, apenas a União possui competência para instituir custas sobre o processamento de recursos extraordinários e especiais, o que é objeto da Resolução STF 569/2016 e da Lei 11.636/2007.
Portanto, é patente, no ponto, a plausibilidade jurídica da tese veiculada na inicial quanto à inconstitucionalidade do diploma estadual por violação ao art. 145, caput e inciso II, da Constituição Federal, ao estabelecer a cobrança do valor de R$ 105,65 (cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em acréscimo às importâncias já definidas em âmbito federal para o recurso extraordinário e para o recurso especial, que, atualmente, correspondem a R$ 181,34 (cento e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) e R$ 148,12 (cento e quarenta e oito reais e doze centavos), respectivamente.
(...)

Portanto, **a Lei Estadual nº 1157/2016, ao incluir, no Anexo 1, Tabela "B", Item "E", alíneas 'd.1', 'd.2' e 'd.3', custas de 4%** (quatro por cento) **do valor da causa para o processamento de Recursos Especial, Extraordinário e Ordinário, incorre em vício de inconstitucionalidade formal por incompetência legislativa e material por instituir taxa sobre serviço prestado por órgão da União,** incorrendo em violação aos arts. 22, I, 24, IV, e 145, II, da Constituição Federal.

III - DA NATUREZA JURÍDICA DAS CUSTAS JUDICIAIS - TAXA JUDICIÁRIA - DIPLOMA NORMATIVO ESTADUAL QUE PROMOVE MALVERSAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO - OFENSA AO ART. 145 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS DESPROPORCIONAIS AO CUSTO DA ATIVIDADE A QUE SE VINCULA - DESVIO DE FINALIDADE - NATUREZA DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO:

Como cediço, as taxas, dentre elas a Judiciária, ostentam natureza tributária e encontram-se abrangidas pela espécie dos tributos ditos vinculados, de sorte que sua vinculação (ou seja, o produto da sua arrecadação), nos termos do texto constitucional, tem por fundamento de validade o custeio **(i)** do exercício do poder de polícia (que não é o caso da Taxa Judiciária); ou **(ii)** dos serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição (caso da Taxa Judiciária).

É o que dispõe textualmente o artigo 145, II, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

> ***Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:***
> ***(...)***
> ***II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;***

Como se verifica do dispositivo constitucional supra transcrito, a Taxa Judiciária decorre da utilização, efetiva ou potencial, pelo jurisdicionado-contribuinte, daqueles serviços públicos específicos e divisíveis (taxativamente referidos no §2º do artigo 4° da Lei em análise; e exaustivamente pormenorizadas as nas tabelas delineadas no texto legal) a ele – jurisdicionado/contribuinte – prestados, ou postos à sua disposição.

No caso da Taxa Judiciária, ela não se presta a remunerar os servidores públicos e magistrados que integram o Poder Judiciário, tampouco o custo

administrativo das respectivas repartições públicas. Neste sentido, cita-se o ensinamento CARLOS ALBERTO DE MORAES RAMOS FILHO:

> *"O dispositivo constitucional retromencionado, aliás, é inteiramente desnecessário, pois a própria essência jurídica da taxa não permite a utilização da base de cálculo normalmente moldável a algum imposto.* ***Dito de outro modo, a base de cálculo de uma taxa, por sua própria natureza, tem de ser consoante ao aspecto material próprio da sua hipótese de incidência (prestação de serviço público ou exercício do poder de polícia), devendo, pois consistir numa referência ou um padrão para a aferição do custo do serviço ou do poder de polícia.***
>
> *(...) ...* ***não só as taxas não poderão utilizar a mesma base de cálculo dos impostos já existentes, mas, também, para fixação desta base, não poderão ser levados em conta quaisquer dos chamados índices de tributação típicos dos impostos como o indivíduo, o patrimônio, a renda, a quantidade ou qualidade dos produtos ou das mercadorias."***
>
> *(RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. As taxas no direito tributário brasileiro. RTFP 55/54, abr/04)*

Assim, a Taxa instituída em razão de serviço específico e divisível colocado à disposição do jurisdicionado-contribuinte deve servir ao custeio destas atividades, guardando com elas proporcionalidade, de modo que a base de cálculo da taxa precisa ter relação com uma grandeza relativa à atividade estatal.

É dizer, necessário se faz a análise quanto à proporcionalidade entre o serviço público prestado e o valor da taxa cobrada, sob pena de viabilizar exação indevida com efeito de confisco, ou mesmo a utilização da taxa judiciária com mero fins arrecadatórios, desvinculado de uma atuação estatal específica!

Diante dessa natureza jurídica e fundamento constitucional **já é possível averiguar que uma Taxa Judiciária, calculada sobre o valor da causa (2%, art. 10, incisos I e II), contendo como limite mínimo o valor de R$ 168,66** (0,18 do salário mínimo, calculado sobre R$ 937,00, vigente a partir de 1º/01/2017) **e o máximo para seu recolhimento no valor de R$ 93.700,000** (noventa e três mil e setecentos reais), equivalentes a 100 salários mínimos, **conforme o art. 12, §2º, está em desacordo com as disposições do Texto Maior, que autorizam a sua própria instituição.**

Veja-se que a lei revogada --- Lei Estadual nº 752/2009 --- previa no 1º grau custas em valor fixo:

ANEXO I DA LEI Nº 752, DE 23/12/2009 TABELA A – Encargos Judiciais do primeiro grau		
A	Ações de valor inestimável	R$ 67,50
B	Ações de valor inestimável	
	Até 5.000,00	R$ 67,50
	De 5.001,00 até 20.000,00	R$ 202,50
	De 20.001,00 até 50.000,00	R$ 675,00
	Acima de 50.001,00	R$ 1.350,00
C	Incidente processual	R$ 67,50

Não havia, ademais, a previsão do novel art. 10 acerca da obrigatoriedade de pagamento das custas iniciais na fase de execução (inciso III).

De fato, desde o advento da Lei Federal nº 11.232/05 (art. 475-J, do CPC/1973), que aboliu a ação autônoma de execução para os títulos executivos judiciais, o processo passou a ser sincrético, de modo que a fase de conhecimento e a fase de execução desenvolvem-se dentro de uma única relação processual.

Inexiste justificativa para cobrança de custas na fase de cumprimento de sentença/execução, já que não há distribuição de uma nova demanda. Somente se houvesse a necessidade de um novo processo para a realização dos atos executórios – como ocorria no regime anterior – era que se legitimaria a cobrança de custas para formação e propulsão do novo processo.

O pagamento de custas não é mais devido tendo em vista que não mais existe fato gerador que justifique o preparo, uma vez que os atos executórios se realizam nos autos (processo de conhecimento) já anteriormente formados. Durante essa fase do procedimento (execução), atos que geram despesas e que são suportadas pela parte que os requer, no momento da realização de cada um deles, de modo que o simples impulsionamento do feito nessa fase é tarefa cartorial básica remunerada pelas custas já pagas no início do processo.

Portanto, não há que se falar em custas iniciais na fase de cumprimento de sentença/execução, por não mais tratar-se de ação autônoma, sistemática essa mantida pelo novo Código de Processo Civil, cujo NCPC (Lei Federal nº 13.105/2015) não prevê a cobrança de custas nessa fase.

Do mesmo modo, **estabelecer 4% do valor da causa (art. 10, inciso III)** como preparo da apelação, do agravo, do recurso adesivo e dos embargos infringentes, bem como nos processos de competência originária do Tribunal, demonstram o excesso da lei impugnada ao prever o novo regime de custas, haja vista que no regime anterior havia previsão de valor fixo:

TABELA B – Encargos Sociais do segundo grau		
A	Apelação, agravo de instrumento e embargos infringentes	R$ 16,50
B	Ações de competência originária do Tribunal	R$ 20,50
C	Recursos oriundos do 2º grau	R$ 34,00

Com efeito, **se a Taxa Judiciária tem sua razão de ser condicionada à prestação de serviço público, específico e divisível, prestado ao jurisdicionado-contribuinte, ou posto à sua disposição,** serviço este que contempla as atividades de distribuidor, contador, partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial, **como admitir que o custo desse serviço possa atingir,** individualmente por processo, até **R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais)?**

Nada mais absurdo, com o devido respeito!

Referido valor consiste no teto das custas gerais iniciais (que correspondem a taxa efetiva de até 2% sobre o valor da causa), e não ao valor total das taxas judiciárias, mesmo porque, na fase recursal, será devido pelo jurisdicionado o complemento (pagamento adicional) de mais 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, e, com a liberação de valores no processo/satisfação da execução/prestação jurisdicional, ainda mais 2% (dois por cento) – o que atesta verdadeira afronta às diretrizes constitucionais.

O critério instituído pela Lei Estadual nº 1157/2016, a título de custas judiciais, ultrapassa em muito o valor do serviço disponibilizado, de forma individualizada e divisível, ao jurisdicionado.

Ora, Excelência, não se pode permitir a malversação do tributo "taxa" como pretende o legislador do Estado de Roraima, pois esta, repita-se, deveria ser fixada de acordo com os serviços a serem prestados pelo Estado, em patamares razoáveis e proporcionais de modo a não ofender o princípio do livre acesso ao Judiciário.

Ao que se denota da manifesta **desproporcionalidade** que impinge o diploma normativo impugnado, é que o legislador do Estado de Roraima tenta promover a **utilização da taxa judiciária com efeito de confisco**, hipótese essa expressamente vedada na Constituição Federal:

> *Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.*
> *(...)*

IV - utilizar tributo com efeito de confisco.

Nesse exato sentido, cita-se FÁBIO BRUN GOLDSCHMIDT:

> *"Diante desses pressupostos, convém ressaltar a ofensa ao art. 150, IV (que veda a tributação com efeito de confisco), que ocorre nas circunstâncias em que se cobra taxa, sem que seja possível determinar, autonomamente, os alcançados e beneficiados pela prestação do serviço público. Se a taxa é contraprestação pelo serviço prestado, há que ser possível a aferição do vulto do serviço pelo contribuinte, para que se saiba o que (que vantagem lhe foi diretamente outorgada) está sendo objeto de retribuição pelo tributo em questão. Sem isso, fica impossibilitado o controle da medida da remuneração, que poderá tornar-se desproporcional à atuação ensejadora da cobrança. O efeito de confisco verifica-se, assim, pela ausência de parâmetros mensuradores, que colocam em risco a necessária relação de equivalência taxa/serviço." (GOLDSCHMIDT, Fábio Brun. O Princípio do Não-Confisco no Direito Tributário, editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 257).*

E não se olvidem as limitações constitucionais ao poder de tributar, pois tais restrições se prestam a tutelar direitos e garantias individuais, conforme ensina o Professor ALIOMAR BALEEIRO:

> *"(...) o sistema tributário movimenta-se sob a complexa aparelhagem de freios e amortecedores, que limitam os excessos acaso detrimentosos à economia e à preservação do regime e dos direitos individuais"*
> *(BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao poder de tributar. 7ª edição. Forense).*

Não parece razoável, *data venia*, admitir que o custo de um processo judicial, em razão das atividades de "distribuidor, contador, partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem como as despesas com registros, intimações e publicações na Imprensa Oficial", possa atingir mais de R$ 93.700,00!

Convém reforçar que, quando se procura perquirir o *"custo de um processo"* – isto é, individualmente considerado – é exatamente esse o limite objetivo que, validamente, deve ser de fato levado em consideração, para apuração do custo do serviço público.

Isso porque, nos termos do artigo 145, II, da Constituição Federal, a Taxa Judiciária tem por fundamento (vale dizer, a sua própria razão de ser) o serviço decorrente da efetiva ou potencial utilização pelo jurisdicionado-contribuinte, o que

pressupõe necessariamente o custo – ainda que potencial – de cada processo judicial, individualmente considerado.

Daí porque, não sendo razoáveis os limites mínimo (0,18 do salário mínimo) e máximo (100 salários mínimo, R$ 93.700,00), a ser recolhido a título de custas judiciais, autorizados pela Lei em questão **(§§1º e 2º, art. 10,),** é que se impõe, efetivamente, uma reflexão crítica sobre a sua validade jurídica perante as disposições constitucionais, cujos aspectos, no caso, conduzem a reconhecimento de inequívoca **INCONSTITUCIONALIDADE.**

Veja-se que, ao contrário do desproporcional critério utilizado na lei ora impugnada, no Estado do Amazonas[5] o teto máximo das custas é de cerca de R$ 13.125,99 (treze mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos, Portaria nº 116/2017 - TJAM); no Amapá[6], R$ 18.375,82 (dezoito mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos); ao passo que o atual limite imposto pela Lei nº 1157/2016 aproxima-se dos R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Também há inconstitucionalidade na **primeira parte do §3º do art. 10,** da lei impugnada, notadamente por vincular o valor do preparo, nos pedidos de natureza condenatória, ao valor fixado na sentença, se for líquido e certo, o revela a incidência de 4% (quatro por cento) sobre o valor fixado na condenação.

Na prática, o regime anterior previa a cobrança de preparo, na apelação, na ordem de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), mas a lei ora impugnado altera o critério e estabelece o percentual de 4% (por cento) do valor da causa ou, no caso do §3º, do valor da condenação, quando o pedido for líquido e certo.

Os **§§ 4º a 6º do art. 10,** a seu turno, reforçam a inconstitucionalidade ora arguida.

Primeiro porque o §4º determina a adoção da Tabela "A", Item 1, Alínea "A" nas causas em geral, medidas urgentes, incidentes, e que não revelem valor econômico próprio ou imediato, e nas ações de valor inestimável, o que significa dizer que o jurisdicionado saiu do regime de valor fixo (lei anterior, Tabela "A"), em que recolhia custas no valor R$ 67,50, para recolher custas no importe de 0,18 do salário mínimo (R$ 168,66), elevação desproporcional e irrazoável.

Segundo, porque o §5º adota o *'... valor envolvido'* nas hipóteses aplicáveis a inventários, arrolamentos, ações de divórcio e outras, em que haja partilha de bens ou direitos, limitando a cobrança, porém, ao teto desproporcional estabelecido no §2º, isto é, 100 (cem) salários mínimos (R$ 93.700,00).

[5] http://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6758&Itemid=814
[6] http://www.tjap.jus.br/portal/custas-em-geral.html

Por fim, na hipótese prevista no §6º a inconstitucionalidade é gritante, já que, havendo litisconsórcio ativo voluntário com mais de 10 (dez) autores, a lei admite a cobrança de parcela adicional em acréscimo aos valores definidos nos incisos I e III (2% do valor da causa), para cada grupo de dez autores ou fração que exceder a primeira dezena.

Ou seja, quanto maior o número de litigantes mais elevadas serão as custas iniciais (na distribuição, inciso I) e no cumprimento de sentença/execução (inciso III), não havendo, aqui, nenhuma relação de proporcionalidade com o custo do serviço que será prestado.

Como se sabe, taxa judiciária há de servir unicamente como contraprestação do serviço público (não como forma de arrecadação fiscal ínsita aos impostos). A Justiça Estadual, assim como a Justiça em qualquer Jurisdição, é pública.

Significa dizer que todos os servidores, instalações de Fóruns e Tribunais, despesas com manutenções, deverão ser suportadas pela Administração Pública, através de recursos oriundos de arrecadações de tributos pagos pela população em geral e pelas empresas, conforme autonomia administrativa e financeira garantida pelo art. 99 Constituição Federal de 1988 ao Poder Judiciário, como pilar básico do princípio da separação dos poderes.

O ESTADO DE RORAIMA tem o **dever** de dotar o Poder Judiciário de recursos oriundos do orçamento, a fim de que o Tribunal de Justiça tenha a autonomia administrativa e financeira prevista no art. 99, da CF/88.

Não pode este ônus ser suportado pelo jurisdicionado mediante a exigência de extraordinário pagamento de **custas judiciais** que deve manter proporcionalidade com o custo do serviço, o qual, de forma individual e divisível, é prestado a cada jurisdicionado, e não como forma *oblíqua* para o fim de trazer recursos visando a uma "complementação" do orçamento a ser destinado ao Poder Judiciário.

Por ser serviço público **específico e divisível**, não pode o jurisdicionado ser obrigado a suportar os custos processuais de demanda sujeitas ao benefício da justiça gratuita e tampouco os custos das demandas em que sejam partes entidades públicas imunes, como Estado e Municípios.

Esses custos devem ser suportados pelo próprio Estado, que recebe para tanto repartição orçamentária própria, cujos recursos não advém da taxa judiciária, **razão pela qual revelam-se inconstitucionais os critérios e parâmetros definidos no art. 10, incisos I, II e III, e §§ 1º, 2º, 3º (primeira parte), 4º, 5º e 6º.**

Dessa forma, quando o Estado de Roraima, por meio da inconstitucional Lei Estadual nº 1157/2016, institui custas judiciais/taxa judiciária absolutamente onerosa e desproporcional, e exige do usuário, pelo serviço público específico e divisível prestado, valores absolutamente desvinculados do seu respectivo custo, tais normativos violam as disposições constitucionais dispostas no **art. 145, II,** ao desnaturar a natureza da taxa judiciária impondo-lhe caráter meramente arrecadatório e desvinculado, bem como ao **art. 150, IV,** na medida em que utiliza tributo com efeito notadamente confiscatório.

IV – DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 10, INCISOS I, II, III, E §§ 1º, 2º, 3º (primeira parte), 4º, 5º e 6º, ARTIGO 11, INCISO III, E ARTIGO 13, 'CAPUT' E §1º, ASSIM COMO DO ANEXO 1, TABELAS 'A', 'B', E ANEXO 2, TABELA 'C' - OFENSA ÀS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO AMPLO ACESSO À JURISDIÇÃO, AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - EXCESSO DE PODER LEGISLATIVO - OFENSA À PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR PARTE DO LEGISLADOR ESTADUAL:

Por outro lado, não se pode descuidar de que o texto estadual impugnado está eivado de **INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL** em virtude de ofensa ao princípio da proporcionalidade, bem como ao acesso à Justiça. Explica-se:

Como se sabe, a inconstitucionalidade material expressa uma incompatibilidade de conteúdo, substantiva, entre a lei ou ato normativo e a Constituição. É observada quando o conteúdo de um ato jurídico não obedece às disposições da Constituição Federal e/ou Estadual. Para PAULO BONAVIDES (*in* Curso de direito constitucional. Ed. Malheiros. 30. ed., 2010), *"o controle material desce ao fundo da lei, outorga a quem exerce competência com que decidir sobre o teor e a matéria da regra jurídica, busca acomodá-la aos cânones da Constituição, ao seu espírito, à sua filosofia, aos seus princípios políticos fundamentais*".

É o que nos leciona, igualmente, o Excelentíssimo Senhor Ministro GILMAR MENDES[7], ao defender que cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de constitucionalidade quanto aos limites do exercício da competência discricionária legislativa outorgada pelo Poder Constituinte:

> *"A doutrina identifica como típica a manifestação do excesso de poder legislativo a violação do princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso (Verhältnismässigkeitsprinzip, Übermassverbot), que se revela mediante contraditoriedade, incongruência e*

[7] Mendes, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/ Gilmar Mendes, Inocêncio Mártiris Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco – 4 ed. rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2009. pág. 364.

irrazoabilidade ou inadequação entre meios e fins. No direito constitucional alemão, outorga-se ao princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeit) ou princípio da proibição de excesso (Übermassverbot) qualidade de norma constitucional não escrita.

A utilização do princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso no direito constitucional envolve, como observado, a apreciação da necessidade (Erforderlichkeit) e adequação (Geeignetheit) da providência legislativa."

Analisando o diploma normativo ora guerreado, em especial o art. 10, incisos I, II, III, e §§ 1º, 2º, 3º (primeira parte), 4º, 5º e 6º; art. 11, inciso III, e art. 13, 'caput' e §1º, assim como do ANEXO 1, TABELAS 'A', 'B', e ANEXO 2, TABELA 'C', é evidente a inequívoca ofensa ao direito constitucional ao acesso à Justiça (INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO E DIREITO À AMPLA DEFESA), garantia essa imprescindível e necessária ao Estado Democrático de Direito.

Além da incompatibilidade material já descrita no item anterior, **o art. 10, incisos I, II, III, e §§ 1º, 2º, 3º (primeira parte), 4º, 5º e 6º,** ofendem o amplo acesso à jurisdição, garantia fundamental que se avista no inciso XXXV do art. 5º.

Com o devido respeito, essa garantia não se limita apenas ao momento inicial da sua provocação pela parte interessada (ação), mas se estende ao acompanhamento de todo o desenrolar da atividade jurisdicional. O devido acompanhamento desse desenrolar é elemento essencial do devido processo legal (**inciso LIV do art. 5º**), aí incluída a ampla defesa e os meios e recursos a ela inerentes (**Art. 5º, LV**).

Logo, a imposição de um regime de custas judiciais equivalente a um total de mais de 6,0% (seis por cento) do valor da causa, considerando a incidência de 2% na fase de distribuição e outros 2% na fase de cumprimento de sentença, acrescido de 4% na interposição de recursos ao Tribunal, é uma evidente limitação abusiva e desarrazoada do amplo acesso à jurisdição e do devido processo legal.

Veja-se que, no caso em análise, em que pese a previsão do ordenamento jurídico quanto ao ajuizamento de ação e interposição de recursos (elementos ínsitos aos aspectos do "acesso à justiça" e ao "devido processo legal"), as custas judiciais acabam por servir de elementos que inviabilizam que o jurisdicionado se valha da prestação do serviço jurisdicional, justamente diante da tamanha onerosidade!

Nada obstante os elevados percentuais de incidência das custas sobre o valor da causa (art. 10), há ainda a previsão de cobrança de inúmeros atos

processuais, conforme consta no **ANEXO 1, TABELA 1, ITEM 1** (Encargos Judiciais do 1º grau), que variam de R$ 7,00 (sete reais) a R$ 120,00 (cento e vinte) por cada providência adotada, o que, efetivamente, traz a consequência prática de inviabilizar o acesso à justiça a boa parte dos jurisdicionados no Estado de Roraima.

O absurdo é maior ainda quando se verifica que, por exemplo, a Alínea 'D', do Item 1, da TABELA 'A', prevê a cobrança de R$ 120,00 (cento e vinte reais) para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. É dizer, o credor deve recolher 2% para iniciar a execução/cumprimento de sentença (art. 10, inciso III), enquanto que o réu deve recolher R$ 120,00 caso pretenda apresentar impugnação nas hipóteses legais.

No entanto, referida estipulação é inconstitucional, até porque nem mesmo o Código de Processo Civil de 1973 ou o NCPC (Lei Federal nº 13.105/2015), em seu artigo 525[8], estabelecem a existência do dever do Executado de recolher custas pelo simples fato de exercer o contraditório na fase de cumprimento de sentença.

[8] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
II - ilegitimidade de parte;
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
§ 2º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.
§ 3º Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.
§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.
§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
§ 7º A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens § 8º Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.
§ 9º A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante.
§ 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz.
§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes,

Nem mesmo a doutrina sustenta a existência do dever de recolhimento de custas para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, mormente pelo fato de que se trata de mera fase processual, não sujeitando, portanto, o Executado ao dever de recolhimento de custas.

A mesma Alínea "D", Item 2, admite a cobrança de outros R$ 120,00 para incidentes processuais diversos, sem haver, contudo, especificação de quais incidentes estão sujeitos a recolhimento de custas, dado o caráter amplo e genérico da redação. Embora haja necessidade de identificação específica dos incidentes sujeitos a recolhimento de custas, permitindo-se, pois, a interpretação clara e restritiva, é induvidoso que essa previsão onera cada vez mais o jurisdicionado e inviabiliza o acesso à jurisdição, daí a inconstitucionalidade.

E mais, no **ANEXO 1, TABELA 'B', ITEM 2** (Encargos Judiciais no 2º grau) há previsão de cobrança de percentual de 4% (quatro por cento) do valor da causa para interposição de apelação (em ações de valor inestimável), conforme Alínea "A", e 0,36 do salário mínimo em ações sem valor declarado (Alínea "B").

De outro lado, em ações de competência originária do Tribunal, conforme TABELA 'B', Item 2, Alínea "C" (e respectivos subitens), há previsão de cobrança de custas no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa, nada obstante o regime anterior prever a cobrança de R$ 20,50, o que só demonstra a inviabilidade de acesso ao duplo grau de jurisdição.

No mais, a Alínea "D" da TABELA 'B' estabelece o percentual de 4% (quatro por cento) do valor da causa para os seguintes recursos:

- agravo de instrumento;
- agravo regimental;
- agravo interno;
- apelação em mandado de segurança;
- agravo em recurso especial ou extraordinário;

---

podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

- carta testemunhável;
- deserção;
- embargos infringentes;
- embargos de declaração; e
- recurso inominado.

No entanto, o percentual em comento é exorbitante e, na forma como se encontra, impede o jurisdicionado de interpor recursos por não dispor do valor referente às custas, o que não é razoável e fere gravemente o acesso à justiça.

Veja-se que essa nova incidência exige recolhimento de valores que nem o NCPC (Lei Federal nº 13.105/2015) estabelece, a exemplo dos Embargos de Declaração (art. 1023[9]) e do Agravo Interno (art. 1021[10]), o que, concretamente, configura obstrução ao acesso à justiça.

Ainda, conjugadas tais incidências com a cobrança de diversos atos processuais **(ANEXO 2, TABELA C – Atos dos Oficiais de Justiça)**, tem-se a completa inviabilização do acesso à justiça, pois os valores descritos na lei anterior sofreram expressiva elevação, veja:

ANEXO XVI DA LEI N°752 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009.
TABELAS DE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 10.169/2000
TABELA H
ATOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA

Citação por pessoa	Zona urbana R$30,00	Zona rural R$ 37,50
Intimação por pessoa	Zona urbana R$ 30,00	Zona rural R$ 37,50
Notificação ou verificação	Zona urbana R$ 30,00	Zona rural R$ 37,50

[9] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.
§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

[10] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Penhora inclusive registro	Zona urbana R$ 75,00	Zona rural R$90,00
Seqüestro	Zona urbana R$75,00	Zona rural R$90,00
Arresto	Zona urbana R$ 75,00	Zona rural R$90,00
Remoção	Zona urbana R$75,00	Zona rural R$90,00
Despejo	Zona urbana R$75,00	Zona rural R$90,00
Reintegração, imissão ou manutenção de posse	Zona urbana R$ 150.00	Zona rural R$ 180,00
Busca e apreensão	Zona urbana R$ 150,00	Zona rural R$ 180,00
Avaliação	5% ad valorem Limite Máximo	R$ 3.000,00
Praça ou leilão	5% ad valorem Sem limite	

LEI nº 1157/2016:

ANEXO 2 TABELA C ATOS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA ZONAS:	URBANA	RURAL
I) Citação ou intimaçao, positiva ou negativa:		
a) Por pessoa	R$ 50,00	R$ 100,00
II) Diligências de verificação:	R$ 50,00	R$ 100,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 15,00	R$ 20,00
III) Penhora, sequestro e arresto, inclusive o registro	R$ 100,00	R$ 150,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 20,00	R$ 25,00
IV) Notificação ou verificação	R$ 50,00	R$ 100,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 15,00	R$ 20,00
V) Remoção e despejo	R$ 100,00	R$ 150,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 20,00	R$ 25,00
VI) Reintegração, Busca e apreensão, imissão ou manutenção de posse	R$ 200,00	R$ 250,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 25,00	R$ 30,00
VII) Arrolamento de bens	R$ 100,00	R$ 150,00
a) Por diligência excedente em endereço diferente, a mais	R$ 20,00	R$ 25,00
VIII) Outras diligências não especificadas	R$ 50,00	R$ 100,00
Avaliação - 5 % ad valorem (LIMITE MÁXIMO)	R$ 3.500,00	
Praça ou leilão - 5 % ad valorem	SEM LIMITE	

Quanto ao **artigo 11, inciso III, e art. 13º, 'caput', e §1º,** faz-se necessário promover interpretação conforme a Carta Maior.

É que o dispositivo prevê as hipóteses de recolhimento diferido das custas iniciais, cujo momento do pagamento pode ser postergado de acordo com as hipóteses constantes nos incisos.

Todavia, o inciso III admite o recolhimento diferido em *'... outras hipóteses previstas em lei',* o que deixa descoberto situações em todo e qualquer processo judicial onde, comprovadamente, a parte não puder fazer o recolhimento imediato das custas iniciais.

Portanto, não basta fazer menção às hipóteses previstas em lei e com isso restringir o amplo acesso à jurisdição, mas sim ampliar as hipóteses de recolhimento diferido de custas iniciais sempre e quando o jurisdicionado não possa, comprovadamente, realizar imediatamente o pagamento das custas.

Veja-se que o NCPC (Lei Federal nº 13.105/2015) admite o parcelamento das custas (art. 98[11]) e a consequência legal para a ausência de pagamento é o cancelamento da própria distribuição ou o indeferimento da diligência. Não há, inclusive, previsão específica sobre o condicionamento da prática de atos processuais ou diligências ao pagamento das custas:

> *Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.*
>
> *Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:*
> *(...)*

[11] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.
§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.
§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Requer, assim, **seja conferida interpretação conforme ao inciso III do art. 11 de modo a contemplar todo e qualquer processo judicial onde, comprovadamente, a parte não puder fazer o recolhimento imediato das custas iniciais,** em respeito ao princípio do amplo acesso à jurisdição.

Corolário dessa premissa, também ao **artigo 13, 'caput' e seu §1º,** revela-se necessário conferir interpretação conforme à Carta Maior no sentido de contemplar todo e qualquer processo judicial onde, comprovadamente, o jurisdicionado não puder fazer o recolhimento imediato das custas iniciais.

Ora, a jurisdição é função pública (estatal) e o processo se desenvolve por impulso oficial (art. 2º, NCPC), sendo dever do magistrado proceder o andamento processual todas as ocasiões em que o jurisdicionado, comprovadamente, não puder fazer o recolhimento imediato das custas.

Por isso que condicionar a validade de medida urgente ao recolhimento de custas/preparo (§1º, art. 13), bem como não dar andamento ao feito caso não houver prova do pagamento das custas e taxas ('caput') àqueles que, comprovadamente, não tiverem condição de fazê-lo imediatamente, significa paralisar e estagnar a jurisdição, mitigando, pois, seu acesso.

Evidencia-se, pois, que a persistência da referida Lei no ordenamento jurídico do Estado Federado significará que os direitos subjetivos ficarão desamparados do efetivo acesso à jurisdição, dada a onerosidade excessiva e desproporcional estabelecida pelo novel regime de custas, em flagrante prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

Cuida-se de grave atentado ao sistema de proteção judicial efetiva, elemento essencial do Estado de Direito, como essa Corte tem reiteradamente pontuado.

Ora, não há dúvida de que os percentuais das custas judiciais definidas, bem como as demais despesas previstas na Lei Estadual nº 1157/2016, são elevados e excessivos, e dificultam extremamente o acesso à justiça, adquirindo nítido cunho confiscatório.

Esse problema se encorpa quando se considera que tais valores são praticados num Estado com expressivos índices de pobreza. Mostra-se manifestamente indiscutível que o limite máximo a ser suportado a título de custas é providência

legislativa que colide com o supra referido princípio constitucional, uma vez que faz excluir, por vias transversas, do controle jurisdicional, lesão ou ameaça a direito.

Considerando a renda *per capita* da maioria dos cidadãos do Estado verifica-se que o *pool* de exações impostas pela lei estadual desestimula a utilização de todos os meios processuais postos à disposição do jurisdicionado, em razão de que o custo despendido para obtenção da tutela muitas vezes se mostrará maior do que o bem da vida pretendido, como é o caso de demandas repetitivas que dizem respeito à Telefonia, energia elétrica, etc.

Desta sorte, as custas elencadas no ato legislativo impugnado, em face da própria desproporcionalidade e desarrazoabilidade do seus percentuais e contexto global de aplicação da lei, viola, na perspectiva dinâmica da sua aplicação, o disposto no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal.

Não se pode presumir, Excelência**, que os jurisdicionados que litigam em causas elevadas tenham, de mesmo passo, capacidade contributiva compatível com estas, lembrando, mais uma vez, que as taxas judiciárias não podem ser confundidas com impostos, em virtude da paradoxal distinção de suas respectivas naturezas jurídicas.**

Verifica-se que os percentuais e demais incidências, ora impugnadas, são flagrantes e incompatíveis com o Texto Constitucional, seja por violação ao artigo 5°, XXXV, seja por violação ao artigo 150, IV, que veda a tributação com efeito de confisco.

É certo que a observância aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade é compulsória no exercício da atividade legislativa, e resulta do devido processo legal substantivo que veda a imposição de exigências e/ou restrições abusivas ou desarrazoadas, tal como no caso do limite máximo das custas em questão (R$ 93.700,00), no que diz respeito à sua manifesta transgressão ao Texto Constitucional, sob diversos enfoques.

Convém destacar que, embora seja lícita a estipulação de custas judiciais em termos de percentuais incidentes sobre o valor da causa, há necessidade de submissão a um teto **razoável** à realidade do Ente federado, submissão a um limite **proporcional**, sob pena de afastar a população da justiça e negar-lhe o acesso efetivo à jurisdição. Confira-se:

> *"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA JUDICIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA: TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. PRECEDENTE DO STF. VALOR PROPORCIONAL AO CUSTO DA ATIVIDADE DO ESTADO.* ***Sobre o tema da natureza jurídica dessa exação, o Supremo Tribunal Federal firmou***

jurisprudência no sentido de se tratar de tributo da espécie taxa (Representação 1.077). *Ela resulta da prestação de serviço público específico e divisível, cuja base de cálculo é o valor da atividade estatal deferida diretamente ao contribuinte.* ***A taxa judiciária deve, pois, ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que se vincula****. E há de ter um limite, sob pena de inviabilizar, à vista do valor cobrado, o acesso de muitos à Justiça. Ação direta julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 5º do artigo 114 do Código Tributário de Goiás." (grifou-se)*
(ADI 948/GO, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 17/03/2000).

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.603, DE 27.12.2001, DO ESTADO DE MATO GROSSO. CUSTAS JUDICIAIS E EMOLUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXV, LXXIV, 7º, IV, 22, I, 145, II E § 2º E 154, I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. ***A jurisprudência desta Corte vem admitindo o cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que mantida razoável correlação com o custo da atividade prestada.*** *Precedentes: ADI 948, Francisco Rezek, DJ 17.03.2000, ADI 1.926-MC, Sepúlveda Pertence, DJ 10.09.1999, ADI 1.651-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 11.09.98 e a ADI 1.889-MC, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 14.11.2002.* ***Presentes um valor mínimo e um valor máximo a ser cobrado a título de custas judiciais, além de uma alíquota razoável (um por cento),*** *não cabe reconhecer qualquer risco de inviabilidade da prestação jurisdicional ou de comprometimento ao princípio do acesso ao Judiciário. Precedentes: ADI 2.040-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 25.02.2000 e ADI 2.078-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 18.05.2001. 2. Somente o STF e o STJ possuem competência para estabelecer o valor das custas de interposição do recurso extraordinário e do recurso especial. Precedentes: ADI 1.530-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 17.04.98 e ADI 1.889, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ 14.11.2002. 3. Invade a competência da União norma estadual que disciplina matéria referente ao valor que deva ser dado a uma causa, tema especificamente inserido no campo do Direito Processual. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente." (grifou-se)*
(ADI 2655/MT, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26/03/2004).

Sobre o tema, o Professor ADYR SEBASTIÃO FERREIRA, bem registra que:

"O Supremo Tribunal Federal, portanto, não tolera legislação que não tenha fixação de valores mínimos e máximos para custas

> ***judiciais, considerando razoável o limite percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. No caso da representação, o valor das custas judiciais atinge quatro e meio por cento, o que não é razoável****. A Excelsa Corte considera que a cobrança de alíquota excessiva de custas judiciais importa em impedimento do acesso à justiça, como se dessume do seguinte julgado, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, forte em vários precedentes."*

No caso dos autos, através de breve somatório das custas inicias (2% sobre o valor da causa), acrescido da interposição de recurso de Apelação (4% sobre o valor da causa), e em que se faça necessária a satisfação da execução/prestação jurisdicional (2% sobre o valor da causa), **tem-se o percentual de 6% (seis por cento).**

Isso se não houver interposição de Agravo de Instrumento (4%), Agravo Interno/Regimental (outros 4%), expedição de Cartas Testemunhável (4%), Embargos de Declaração (4%), dentre outros (Tabela "B", Item 2), pois, em tais situações, o jurisdicionado ainda teria que suportar mais despesas, **evidenciando, na verdade, excesso demasiado nos valores e notória ausência de razoabilidade, sendo essa ofensiva ao próprio acesso à Justiça.**

Neste sentido, ainda, cita-se o entendimento deste Supremo Tribunal Federal:

> *EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA e CUSTAS: NATUREZA JURÍDICA. TAXA JUDICIÁRIA E CUSTAS: ESTADO DE MINAS GERAIS. Lei Mineira nº 6.763, de 1975, art. 104, §§ 1º e 2º, com a redação do art,. 1º da Lei Mineira nº 12.729, de 30.12.97. Tabela "J" referida no art. 104 da Lei Mineira nº 6.763/75, com a alteração da Lei Mineira nº 12.729/97. Tabelas de custas anexas à Lei Mineira nº 12.732, de 1997, que altera a Lei Mineira nº 12.427, de 1996.* ***I. - Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias, classificando-se como taxas, resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que têm como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça****. Rep. 1.077-RJ, Moreira Alves, RTJ 112/34; ADIn 1.378-ES, Celso de Mello, "DJ" de 30.5.97; ADIn 948-GO, Rezek, Plen., 9.11.95. II. - Taxa judiciária do Estado de Minas Gerais: Lei Mineira nº 6.763, de 26.12.75, art. 104, § 1º e 2º, com a redação do art. 1º da Lei Mineira nº 12.729, de 30.12.97, e Tabela "J" referida no citado art. 104: argüição de inconstitucionalidade com pedido de suspensão cautelar. III. - Custas: Tabelas anexas à Lei*

Mineira 12.732, de 1997, que altera a Lei Mineira nº 12.427, de 27.12.96, que dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual: argüição de inconstitucionalidade: itens I e II, Tabelas "A" e "B" e "C" e "D". IV. - ***Necessidade da existência de limite que estabeleça a equivalência entre o valor da taxa e o custo real dos serviços, ou do proveito do contribuinte. Valores excessivos: possibilidade de inviabilização do acesso de muitos à Justiça, com ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle judicial de lesão ou ameaça a direito: C.F., art. 5º, XXXV. V. - Cautelar deferida****." (destacou-se, votação unânime)*
ADIN (MC) nº 1.772/MG (julgada em 15.4.1998; DJ de 8.9.2000), Plenário do STF, na Relatoria Min. CARLOS VELLOSO.

'AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR - 1. Taxa Judiciária: sua legitimidade constitucional, admitindo-se que tome por base de cálculo o valor da causa ou da condenação, o que não basta para subtrair-lhe a natureza de taxa e convertê-la em imposto: precedentes (ADIn 948-GO, 9.11.95, Rezek; ADIn MC 1.772-MG, 15.4.98, Velloso). 2. ***Legítimas em princípio a taxa judiciária e as custas ad valorem afrontam, contudo, a garantia constitucional de acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) se a alíquota excessiva ou a omissão de um limite absoluto as tornam desproporcionadas ao custo do serviço que remuneraram: precedentes*** *(Rp 1.077-RJ, 28.3.84, Moreira, RTJ 112/34; Rp 1.074- , 15.8.84, Falcão, RTJ 112/499; ADIn 948-GO, 9.11.95, Rezek; ADIn MC 1.378-5, 30.11.95, Celso, DJ 30.5.97; ADIn MC 1.651-PB, Sanches, DJ 11.9.98; ADIn MC 1.772-MG, 15.4.98, Velloso). III. ADIn: medida cautelar: não se defere, embora plausível a argüição, quando - dado o conseqüentes restabelecimento da eficácia da legislação anterior - agravaria a inconstitucionalidade denunciada: é o caso em que, se se suspende, por aparentemente desarrazoada, a limitação das custas judiciais a* ***5% do valor da causa****, seria restabelecida a lei anterior que as tolerava até 20%. IV. Custas dos serviços forenses: matéria de competência concorrente da União e dos Estados (CF 24, IV), donde restringir-se o âmbito da legislação federal ao estabelecimento de normas gerais, cuja omissão não inibe os Estados, enquanto perdure, de exercer competência plena a respeito (CF, art. 24, §§ 3º e 4º). V. Custas judiciais são taxas, do que resulta - ao contrário do que sucede aos impostos (CF, art. 167, IV) - a alocação do produto de sua arrecadação ao Poder Judiciário, cuja atividade remunera; e nada impede a afetação dos recursos correspondentes a determinado tipo de despesas - no caso, as de capital, investimento e treinamento de pessoal da Justiça - cuja finalidade tem inequívoco liame instrumental com o serviço judiciário*

(STF - ADIMC 1926 - TP - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 10.06.1999, grifou-se)'".

Ou seja, para o Plenário do STF a Taxa Judiciária que não estabelece limite razoável e proporcional por meio do qual seja viabilizada relação de equivalência entre o valor da taxa e o custo real dos serviços, ou do proveito do contribuinte, é flagrantemente INCONSTITUCIONAL!!!

Patente, portanto, a frontal inconstitucionalidade dos dispositivos e tabelas impugnados, de modo a evidenciar a ofensa material à Constituição Federal, pelo que o contexto de aplicação da lei compromete a garantia fundamental do acesso à Justiça.

Não se pode olvidar que a percentuais elevados acaba por representar em medida manifestamente desproporcional, exigindo a intervenção dessa e. Corte Suprema de Justiça, sabendo-se, aqui, que o princípio da proporcionalidade surge exatamente como o equacionador a ser utilizado pelo operador do direito.

No dizer de HUMBERTO BERGMANN ÁVILA:

"(...) pode-se definir o dever de proporcionalidade como um postulado normativo aplicativo decorrente da estrutura principal das normas e da atributividade do Direito e dependente do conflito de bens jurídicos materiais e do poder estruturador da relação meio-fim, cuja função é estabelecer uma medida entre bens jurídicos concretamente correlacionados."

De acordo com os precisos ensinamentos de JUAREZ FREITAS, ***"o princípio da proporcionalidade quer significar que o Estado não deve agir com demasia, tampouco de modo insuficiente na consecução dos seus objetivos"***.

Assim, deve se observar o princípio da proporcionalidade sob o aspecto da proteção e como limitador de liberdade de atuação do legislador em eleger valores que imporão graves mazelas à coletividade, dentre eles, comprometer o acesso à Justiça.

No mesmo sentido, merece destaque J.J CANOTILHO, ao mencionar que a consagração expressa do chamado princípio da proporcionalidade "***proíbe nomeadamente as restrições desnecessárias, inaptas ou excessivas de direitos fundamentais"***. Neste sentido também é o magistério de WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO (1989, p. 238):

"A idéia [SIC] de proporcionalidade revela-se não só um importante – o mais importante, como em seguida proporemos – princípio

> *jurídico fundamental, mas também um verdadeiro topos argumentativo, ao expressar um pensamento aceito como justo e razoável de um modo geral, de comprovada utilidade no equacionamento de questões práticas, não só do Direito em seus diversos ramos, como também em outras disciplinas, sempre que se tratar da descoberta do meio mais adequado para atingir determinado objetivo. (GUERRA FILHO, Willis Santiago. Ensaios de teoria constitucional. Fortaleza: Imprensa Universitária [UFC]).*

O princípio da proporcionalidade (ou da razoabilidade, como prefere o direito norte-americano; ou da proibição de excesso como também é denominado pelos alemães) **tem aplicação na aferição da constitucionalidade das leis, pois o legislador estadual não pode se desapegar de tal vertente no ato de editar normas estaduais.**

Na prática, **quando somados todos os valores necessários para que o Jurisdicionado exerça o seu direito de Ação de forma integral e necessária para obter o bem da vida pretendido** (direito este que envolve a interposição de Recursos e demais atos necessários para a estabilização do processo), **estará limitado e desestimulado econômica, desproporcional e desarrazoadamente.**

Nesse sentido observe-se recente trecho do despacho proferido pelo e. Min. TEORI ZAVASCKI na **ADI 5470**:

> *"(...)*
> *Por outro lado, quanto à última classe (causas acima de R$ 84.000,01), verifica-se plausibilidade quanto à tese da inconstitucionalidade da estipulação de percentual de 2,54% sobre o valor da causa (no somatório de todos os índices mencionados no item I da Tabela I do anexo único da lei). Isso se afirma, não pelo critério eleito como base de cálculo (o valor da causa), que conta com o respaldo de tranquila jurisprudência desta Corte (em que pese, conforme acima exposto, não servir como parâmetro de análise da capacidade contributiva das partes); mas, sim, devido ao fato de que essa mesma jurisprudência aponta como requisito de validade de tal sistemática de cobrança a existência de limite previamente definido, sob pena de desnaturar o caráter contraprestacional das taxas e de configurar violação aos princípios do não confisco, da proporcionalidade e, nos termos da Súmula 667, do livre acesso à jurisdição.*
> *No caso, há limite estipulado, mas, pelo que se verifica do teor das próprias informações prestadas pelo Governador e pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, tal teto pode ser considerado*

meramente fictício, uma vez que apenas o alcançam percentual ínfimo de causas.
(...)
Embora a jurisprudência desta Corte admita a cobrança de taxas judiciárias com base em percentual sobre o valor da causa, isso não autoriza a desconsideração de sua natureza contraprestacional, ou seja, não se pode desvincular a taxa cobrada do custo do serviço. Ademais, quando se analisa custo do serviço, não se está a examinar necessariamente o total da despesa do Poder Judiciário, mas sim o custo dos serviços específicos e divisíveis prestados no âmbito desse Poder que auxiliam na realização da atividade jurisdicional.
É sob essa ótica que, em relação às causas de valor acima de R$ 84.000,01, o percentual cobrado, aliado ao patamar estipulado como limite máximo das custas, confere plausibilidade jurídica da tese sustentada na inicial, razão pela qual se reputa cabível a suspensão cautelar também quanto ao ponto.
(...)"

Significa dizer, com o devido respeito, em violação ao Princípio da Proporcionalidade (proibição de excessos) e o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, comprometendo o direito de acesso à justiça.

Ora, ainda em primeira instância pagará o jurisdicionado valores manifestamente excessivos e desproporcionais de forma adiantada, valores que, somados, se mostram manifestamente vultosos e que infelizmente terão o condão de comprometer o escorreito direito ao acesso à Justiça, inclusive no que concerne ao direito à ampla defesa, que abrange não apenas o ajuizamento da ação, mas também a utilização "meios e recursos a ela inerentes" (art. 5, LV, CF/88).

Revelam-se inconstitucionais as disposições e tabelas acima indicadas, *data venia.*

V – DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR LIMINAR - DANOS IRREPARÁVEIS QUE SOFRERÁ O JURISDICIONADO - REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS:

Por fim, convém nesta oportunidade demonstrar que todos os pressupostos autorizadores da concessão de medida cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade estão presentes, de modo que a **suspensão imediata da aplicabilidade dos referidos dispositivos e tabelas impugnados** é medida imprescindível a afastar a incidência de danos irreparáveis que já estão sofrendo os jurisdicionados com a vigência da norma manifestamente inconstitucional, ocorrida a partir de **30/03/2017**.

Sistematicamente, analisando todos os recolhimentos que o cidadão terá que realizar para obter um provimento jurisdicional, e necessitando utilizar de todos os meios inerentes para garantia do Devido Processo Legal, percebe-se que os valores recolhidos muitas vezes se mostrarão desproporcionais com o bem da vida pretendido, o que limita o acesso à Justiça e/ou, no mínimo, desestimula a busca pela heterocomposição, o que não pode ocorrer no Estado Democrático de Direito.

Diante do interesse público primário envolvido na questão, haja vista que o aumento desproporcional diretamente afeta o Jurisdicionado/contribuinte, que vem sendo pelo Estado onerado e tributado excessivamente, de todos os lados, em verdadeiro confisco, não poderia a OAB deixar de se manifestar nesses tempos de reiteradas tentativas de transferência de responsabilidades ao cidadão.

De um lado, tem que suportar, em detrimento até mesmo de um mínimo existencial, o fenômeno da erosão do sentimento constitucional. De outro, tem que suportar a ausência do Estado e/ou da prestação deficiente de serviços e de políticas públicas impostas pelo Constituinte Originário como dever e, mesmo assim, o que vemos, em todos os lados, é o aumento ou a tentativa de arrecadação de receitas como primeiro método de solução às dificuldades orçamentárias apresentadas.

A OAB/RR sequer foi consultada a se manifestar sobre a matéria, tendo o TJRR encaminhado o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa que, a sua vez, não promoveu ampla discussão do tema com a sociedade civil.

Onerar ainda mais o contribuinte/cidadão com aumento de tributos no momento em que muitos sofrem com os reflexos de uma má atividade econômica, de forma a dificultar o acesso ao Judiciário na busca que o cidadão tem de satisfazer o que lhe é de direito, caracteriza inversão dos métodos colocados à disposição para se buscar melhores resultados práticos de produtividade, de economicidade, com a consequente redução de desperdícios e racionalização da máquina**.**

Assim, fundamental é que esse e. Supremo Tribunal Federal venha a **deferir o pleito liminar** ora requestado, de modo a promover a suspensão da eficácia do ato normativo impugnado pela presente ação.

Nesse sentido colaciona-se trecho da r. decisão do Min. TEORI ZAVASCKI na **ADI 5470**:

> *"(...)*
> ***6.** O periculum in mora decorre da própria exorbitância do valor exigido a título de custas jurisdicionais, o que, nos termos da Súmula 667 do STF, com as observações acima realizadas quanto ao limite máximo constante da lei impugnada, afronta igualmente o direito ao livre acesso ao Poder Judiciário. Ademais, em que pese a previsão da*

> *possibilidade de concessão de justiça gratuita, os contornos de seus requisitos são fluidos, não havendo uniformidade de tratamento entre juízos de primeiro grau e mesmo entre tribunais, razão pela qual não há certeza de sua obtenção.*
> *Assim, e diante da previsão contida nos arts. 101, § 2º, e 102 do novo Código de Processo Civil, que determina, à parte, "o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada (...), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em lei", certamente o valor das custas concorrerá para inibir indevidamente a busca de proteção jurisdicional. Ou seja, há efetivo risco de dano irreparável com a manutenção das custas nos patamares atualmente vigentes.*
> *(...)"*

Conforme preconizado na Lei n. 9.868/99, diante de hipóteses em que restar demonstrado o *periculum in mora* e o *fumus boni iuris*, bem como diante da irreparabilidade de danos é possível a concessão de medida liminar.

No caso *sub oculi*, e. Ministro Relator, não se tem dúvidas de que a cobrança de custas judiciais (taxas judiciais) excessivas, em percentuais elevados e limites máximos exorbitantes, comprometem o Direito fundamental ao acesso à Justiça, eis que os jurisdicionados, em pleno período de crise econômica que assola o povo brasileiro – fato notório que dispensa comprovação –, terão que suportar taxas processuais desproporcionais e desarrazoadas ***(PERICULUM IN MORA)***.

Em reforço, veja-se que sequer o TJRR tem segurança na implantação do novo modelo, haja vista não disponibilizar sistema de arrecadação das custas que dê segurança e transparência, conforme informação extraída de seu próprio site[12]:

> **O que muda na arrecadação judicial com a entrada em vigor do novo regimento de custas e emolumentos do estado de Roraima (LE nº 1.157/2016)**
> **2. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE GUIAS**
>
> Enquanto não se encontra finalizado o novo sistema de emissão de guias de arrecadação pela internet, as guias de arrecadação judiciária (GAJ) serão emitidas da seguinte forma, utilizando-se o atual sistema de emissão de guias na opção: OUTRAS CUSTAS/ Custas complementares ou Custas finais

Ademais, é certo que se não for deferida a medida cautelar ora pleiteada, se verifica o enorme prejuízo ao jurisdicionado até o final julgamento, uma

[12] http://www.tjrr.jus.br/index.php/2016-03-07-17-22-20/custas-processuais#procedimento

vez consubstanciar-se, ao longo do tempo, severa restrição ao direito de acesso à Justiça, justamente diante das elevadíssimas e absurdas taxas judiciais, de modo que, certamente, a ampla maioria da população não terá condições de socorrer-se do Poder Judiciário para tutelar seus direitos.

De outra feita, os aspectos jurídico-constitucionais suscitados anteriormente reforçam a **fumaça do bom direito** e a demonstração, ainda que em sede de juízo perfunctório, da inconstitucionalidade da aludida lei estadual (***FUMUS BONI IURIS)***, sendo despiciendo, nesta oportunidade, reiterar os elementos técnico-jurídicos já explanados anteriormente.

Neste sentido, **postula-se que o Egrégio Supremo Tribunal Federal deverá conceda medida cautelar,** nos termos do art. 10 Lei nº 9.868/99**, de modo a suspender a eficácia dos arts. 10, incisos I, II, III, e §§ 1º, 2º, 3º (primeira parte), 4º, 5º e 6º; 11, inciso III; e 13, 'caput', e § 1º, assim como do Anexo 1, Tabelas 'A' e 'B', e do Anexo 2, Tabela 'C', da Lei Estadual nº 1157/2016.**

VI – DOS PEDIDOS.

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer:

a) a notificação da **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA,** por intermédio de seu Presidente, e da Exma. Sra. **GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA** para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração dos dispositivos impugnados, manifestem-se, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido de concessão de medida cautelar, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/99;

b) a **CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR**, com base no art. 10 da Lei nº 9.868/99**, para suspender a eficácia suspender a eficácia:**

b.1) por inconstitucionalidade formal e material **das Alíneas 'd.1', 'd.2' e 'd.3', do Item "E", da Tabela "B" do Anexo 1, da Lei Estadual nº 1157/2016,** em virtude da violação aos arts. 22, I, 24, IV, e 145, II, da Constituição Federal, ao estipular custas de 4% (quatro por cento) do valor da causa para o processamento de Recursos Especial, Extraordinário e Ordinário; e

b.2) por inconstitucionalidade material **dos arts. 10, incisos I, II, III, e §§ 1º, 2º, 3º (primeira parte), 4º, 5º e 6º; 11, inciso III; e 13, 'caput', e § 1º, assim como do Anexo 1, Tabelas 'A' e 'B', e do Anexo 2, Tabela 'C', da Lei Estadual nº 1157/2016,** em razão de

ofensa aos artigos art. 5º, 'caput' e incisos XXXV, e LV, bem como aos arts. 145, II, e 150, IV, da Carta Maior.

c) a notificação da **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA,** por intermédio de seu Presidente, e da Exma. Sra. **GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA,** para que, como órgãos/autoridades responsáveis pela elaboração dos dispositivos impugnados, manifestem-se, querendo, sobre o mérito da presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99;

d) a notificação da Exma. Sra. **Advogada-Geral da União** para se manifestar sobre o mérito da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 8º da Lei nº 9.868/99 e da exigência constitucional do Art. 103, § 3º, da CF/88;

e) a notificação do Exmo. Sr. **Procurador Geral da República** para que emita o seu parecer, nos termos do art. 103, § 1º da Carta Política;

f) a **PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MÉRITO** para que seja declarada a **INCONSTITUCIONALIDADE** do art. 10, incisos I, II, III, e §§ 1º, 2º, 3º (primeira parte), 4º, 5º e 6º; assim como do Anexo 1, Tabelas 'A', 'B', e do Anexo 2, Tabela 'C', da Lei Estadual nº 1157/2016, conforme fundamentação acima; e

g) a **PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE MÉRITO** para conferir interpretação conforme à Constituição Federal aos artigos 11, inciso III; e 13, 'caput', e § 1º, de modo a contemplar todo e qualquer processo judicial onde, comprovadamente, o jurisdicionado não puder fazer o recolhimento imediato das custas iniciais, em respeito ao princípio do amplo acesso à jurisdição.

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília/DF, 5 de abril de 2017.

Claudio Pacheco Prates Lamachia
Presidente do Conselho Federal da OAB

Rodolpho Cesar Maia de Morais
Presidente da OAB/RR

Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior
OAB/DF 16.275